

0000865-42.2021.8.26.0275

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2289033/2021 - DEL.POL.ITAPORANGA, 20979657 - DEL.POL.ITAPORANGA, 343/21/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2289033 - DEL.POL.ITAPORANGA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Foro de Itaporanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Santa Cruz, 59, Itaporanga-SP - cep 18480-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000865-42.2021.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000865-42.2021.8.26.0275

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2289033/2021 - DEL.POL.ITAPORANGA, 20979657 - DEL.POL.ITAPORANGA, 343/21/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2289033 - DEL.POL.ITAPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

LUIS GUSTAVO CANDIDO PEIXOTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, e com base no incluso Termo Circunstanciado, em face do Réu LUIS GUSTAVO CANDIDO PEIXOTO em que é dado como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dispensado o relatório de acordo com o § 3º, do art. 81, Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de pretensão punitiva pela prática de crime de porte de substância tóxica para consumo próprio.

A materialidade delitiva se consubstancia no auto de prisão em flagrante (fls. 03), de exibição e apreensão (fls. 18/21), auto de constatação preliminar (fls. 22) e no exame toxicológico trazido aos autos (fls. 118/121).

A autoria, de igual forma, é inconteste.

A testemunha disse que haviam recebido várias denúncias de que o réu estaria traficando na loja de costura e, indo ao local, encontraram com o réu uma porção de maconha em sua bolsa. Que o réu admitiu a propriedade e disse que adquiriu de uma pessoa chamado Diego.

Em seu interrogatório, o réu admitiu o crime. Que tinha a porção para uso próprio. Diante da prova produzida, patente a caracterização do crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Conforme se depreende da análise dos autos, foi encontrado em posse do réu a massa bruta de 0,1 gramas de maconha, para a finalidade de consumo pessoal, conforme se verifica do auto de exibição e apreensão (fls. 18/21, mais especificamente fls. 20) e no exame toxicológico trazido aos autos (fls. 13/16).

A palavra dos policiais é segura a respeito dos fatos, dotada de fé pública, não havendo indícios nos autos para infirmá-las. Tampouco demonstrada qualquer intenção de perseguição ao acusado, não sendo possível presumir que os policiais tenham forjado as drogas encontradas.

A confissão, aliada à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, é suficiente para a condenação, não havendo dúvidas que o réu portava a droga para o uso pessoal.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Assim, dúvida não há de que o acusado deve ser responsabilizado pelo delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Pretende a defesa a absolvição.

Não merece prosperar em seu intento.

Em que pese bem fundamentado pela i. Defensora, o fato é típico, não estando caracterizado o princípio da insignificância.

A legislação define que a posse de drogas para o uso pessoal é crime e prevê penas específicas para tal infração penal, não consistentes em privação de liberdade. De tal feita, em atenção à opção do legislador em criminalizar a conduta, prevendo penas proporcionais à sua gravidade, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ausência de necessidade da aplicação da lei penal.

Atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dosimetria.

Verifico, na primeira fase, que a quantidade e natureza da droga apreendida é normal à espécie, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas.

Na segunda fase, deve ser considerada a agravante da reincidência (certidão de fls. 195/196). De outro lado, presente a atenuante da confissão, as quais devem se compensar.

Considerando a reincidência, a pena aplicada deve ser a de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que a diminuta quantidade de drogas, que a droga apreendida é de menor potencial ofensivo (maconha) e a presença da atenuante da confissão, considero o prazo de 03 meses suficiente.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR LUIS GUSTAVO CANDIDO PEIXOTO pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 à penalidade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, pelo prazo de 03 meses.

Em virtude de ter sido nomeado defensor dativo ao réu, presume-se não ter condições de arcar com o pagamento de custas, motivo pelo qual lhe concedo o benefício da justiça gratuita.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado.
Por fim, transitada em julgado a condenação:
Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.
Expeça-se guia de execução definitiva.
Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.
Baixem-se e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Itaporanga, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA